

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 247/2531 นาย แกนาชิงห์ ศรีคุรุวาฬ
นาย ชลินทร์ ปิณฑานนท์

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 111 (2), มาตรา 721

ค่าเช่าอันเป็นดอกผลสินค้านัยซึ่งโจทก์ในฐานะผู้รับจำนองพึงจะบังคับได้ตาม
ป.พ.พ. มาตรา 721 นั้น ต้องเป็นค่าเช่าซึ่งเกิดจากการเช่าที่มีอยู่ก่อนและขณะผู้รับ
จำนองบอกกล่าวบังคับจำนอง มิใช่หมายความว่าถึงค่าเช่าที่โจทก์คาดหมายว่าอาจให้
เช่าได้จำนวนหนึ่งโดยไม่มีการเช่าอยู่จริง เมื่อปรากฏว่าเจ้าพนักงานบังคับคดีได้มอบ
หมายให้ อ. มารดาจำเลยเป็นผู้ดูแลรักษาที่ดินพร้อมบ้านพิพาทที่โจทก์รับจำนองไว้
ในระหว่างการขายทอดตลาด จึงไม่มีการเช่าและไม่มีค่าเช่าอันเป็นดอกผลสินค้านัยที่
โจทก์พึงจะบังคับจำนองได้.(ที่มา-สงเสริม)

โจทก์ฟ้องและแก้ไขฟ้องว่า โจทก์เป็นผู้รับจ้างนองที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างคือ บ้านเลขที่ 1/51 จากนายไพฑูรย์ นวลมณี โจทก์บอกกล่าวบังคับจ้างนองแล้วเมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2523 จำเลยและบริวารเป็นผู้อาศัยและหรือใช้ประโยชน์ในที่ดินและ บ้านดังกล่าวโดยไม่มีสิทธิ จึงต้องรับผิดชอบต่อโจทก์เดือนละ 6,000 บาท เท่าค่าเช่าที่อาจ ให้เช่าได้ นับแต่วันที่โจทก์บอกกล่าวบังคับจ้างนองถึงวันฟ้องเป็นเงิน 168,000 บาท ขอให้พิพากษาให้จำเลยชำระเงินจำนวนดังกล่าวพร้อมดอกเบี้ยและอีกเดือนละ 6,000 บาท นับแต่วันฟ้อง

จำเลยให้การและแก้ไขคำให้การว่า โจทก์ไม่ได้บอกกล่าวบังคับจำนองจำเลย และบริวารไม่ได้อยู่อาศัยในบ้านพิพาทจำเลยหรือบริวารไม่เคยได้ดอกผลจากทรัพย์สิน จำนอง โจทก์ไม่มีอำนาจฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยชำระเงิน 112,000 บาท พร้อมด้วยดอกเบี้ยกับให้ ชำระเงินค่าดอกผลเดือนละ 4,000 บาท นับแต่วันฟ้องจนกว่าจะมีการไต่ถอนจำนอง หรือจนกว่าจำเลยจะออกไปจากทรัพย์สินที่จำนอง

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับ ให้ยกฟ้องโจทก์

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า 'ข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า โจทก์ได้รับจำนองที่ดินโฉนดเลขที่ 147870 ตำบลคลองตัน อำเภอพระโขนงกรุงเทพมหานคร พร้อมทั้งบ้านเลขที่ 1/51 ซึ่งปลูกอยู่บนที่ดินดังกล่าวไว้จากนายไพฑูรย์ นวลมณี ต่อมานางอุดมศรี พิณฑานนท์มารดาจำเลยในฐานะผู้รับมอบอำนาจของนายจินตกวี พิณฑานนท์น้องชาย จำเลยได้ฟ้องนายไพฑูรย์ ศาลพิพากษาให้นายไพฑูรย์ชำระเงินแก่นายจินตกวี 2,000,000 บาทเศษ มารดาจำเลยนำเจ้าพนักงานบังคับคดียึดบ้านพิพาทเพื่อขายทอดตลาดเอาเงินชำระหนี้ตามคำพิพากษา เจ้าพนักงานบังคับคดีได้ตั้งให้มารดา จำเลยเป็นผู้ดูแลรักษา ปรากฏตามเอกสารหมายเลข 2 มีปัญหาในชั้นนี้ว่าโจทก์จะมี สิทธิเรียกเงินค่าเช่าบ้านพิพาทจากจำเลยได้หรือไม่ เห็นว่า ตามประมวลกฎหมาย แพ่งและพาณิชย์ มาตรา 111 (2) ดอกผลนิตินัยหมายถึง ดอกเบี้ย ก่าไร ค่าเช่า ฯ สำหรับค่าเช่าอันเป็นดอกผลนิตินัยซึ่งโจทก์ในฐานะผู้รับจำนองพึงจะบังคับจำนองได้ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 721 นั้น ต้องเป็นค่าเช่าซึ่งเกิดจาก

การเช่าที่มีอยู่ก่อนและขณะผู้รับจำนองบอกกล่าวบังคับจำนอง มิใช่หมายความว่าถึงค่าเช่าที่โจทก์คาดหมายว่าอาจให้เช่าได้จำนวนหนึ่งโดยไม่มีการเช่าอยู่จริง ตามเอกสารหมายเลข 2 ฟังได้ว่าเจ้าพนักงานบังคับคดีได้มอบหมายให้นางอุดมศรี ปิณฑานนท์ มารดาจำเลยคดีนี้เป็นผู้ดูแลรักษาที่ดินพร้อมทั้งบ้านพิพาทหลังนี้ไว้ในระหว่างรอการขายทอดตลาด กรณีจึงไม่มีการเช่าเกิดขึ้นและไม่มีค่าเช่าอันเป็นดอกผลนิตินัยที่โจทก์ฟังจะบังคับจำนองได้ ที่ศาลอุทธรณ์วินิจฉัยว่าโจทก์ไม่มีอำนาจฟ้องและพิพากษายกฟ้องมานั้นชอบแล้ว ฎีกาของโจทก์ฟังไม่ขึ้น'

พิพากษายืน.

(สมบูรณ์ ฤกษ์สำราญ-ธิรพันธุ์ รัศมีทัต-อรรถวิทย์ วรรณวินิจ)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ